

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY – KRIMINALISTICKÝ ÚSTAV

k rukám ředitele plk. Mgr. Luboše Kothaje
Policejní prezidium ČR, poštovní schránka 62/KÚ
Strojnická 935/27, 170 89 Praha 7
ID datové schránky: rrp7zw

Datovou schránkou

V Ospělově dne 29. července 2026

VÝZVA K POKRAČOVÁNÍ V ŘÍZENÍ

po vrácení otázky č. 3 Okresním státním zastupitelstvím v Prostějově

Podatel	Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. ledna 1962, Ospělov 6, 798 55 Ludmírov, ID DS: r8u3nhx
Spis KÚ	KU-4139/ČJ-2026-2305KM
Předchozí odpověď KÚ	KU-4139-5/ČJ-2026-2305KM ze dne 25. 6. 2026
Vrácení věci	OSZ v Prostějově, ZN 4/2026-6 ze dne 28. 7. 2026
Předmět	Interní odborné a kontrolní prověření otázky č. 3 podání ze dne 27. 5. 2026

I. Nová procesní skutečnost

Kriminalistický ústav postoupil dne 25. června 2026 otázku č. 3 Okresnímu státnímu zastupitelství v Prostějově. OSZ ji připsal ze dne 28. července 2026 výslovně vrátilo Kriminalistickému ústavu k dalšímu řízení. Důvodem je, že otázka nesměřuje k činnosti státního zastupitelství, nýbrž k metodice měření THC a k požadovanému internímu přezkumu policie.

„Z důvodu výše rozvedeného tedy nelze jinak, než vám postoupenou žádost vrátit i v otázce č. 3 k dalšímu řízení.“

OSZ v Prostějově, ZN 4/2026-6 ze dne 28. 7. 2026, Mgr. Ivo Černík

Vrácení věci samo o sobě neprokazuje pochybení Policie ČR ani nesprávnost kteréhokoli znaleckého závěru. Odstraňuje však důvod, pro který KÚ otázku č. 3 dosud věcně neprovedl. Žádám proto, aby KÚ v řízení pokračoval a vyřídil podnět podle jeho skutečného obsahu.

II. Přesné vymezení podnětu

Nežádám KÚ, aby přezkoumával pravomocná soudní rozhodnutí, postup státního zastupitelství ani otázku viny. Podnět se omezuje na vlastní metodickou, odbornou a kontrolní působnost KÚ vůči znaleckým pracovištím OKTE a na ověření laboratorních postupů použitých v označených věcech.

KÚ ve své odpovědi ze dne 25. června 2026 uvedl, že je vůči OKTE krajských ředitelství policie „metodicko-řídícím, odborným a kontrolním pracovištěm“, že základní pravidla odběru a analýzy jsou sjednocena a že jejich dodržování bylo před rokem 2021 kontrolováno metodickými odbornými výjezdy a mezilaboratorními testy. Právě tyto kontrolní mechanismy mají být nyní použity k ověření konkrétních tvrzení podatele.

III. Požadovaný postup Kriminalistického ústavu

Žádám, aby Kriminalistický ústav:

- zaevidoval vrácenou otázku č. 3 ve spise KU-4139/ČJ-2026-2305KM, případně mi sdělil novou navazující spisovou značku;
- určil útvar a konkrétní odpovědnou osobu, která odborné a kontrolní prověření vyřídí;
- vyžádal od příslušného OKTE spisy, protokoly, pracovní záznamy a tehdy účinné standardní operační postupy vztahující se k analýzám konopí a jeho produktů zajištěných v Ospělově v letech 2009–2019;
- provedl dokumentované odborné posouzení jednotlivých laboratorních postupů a sdělil jeho konkrétní výsledek;
- pokud KÚ dospěje k závěru, že některou část musí vyřídít jiný policejní útvar, tuto část mu prokazatelně postoupil, přesně jej označil a sdělil mi datum, právní či organizační důvod a číslo jednací postoupení.

IV. Okruhy odborného prověření

U každé dohledané analýzy žádám zjistit a v souhrnu přezkoumat zejména:

- počet zajištěných rostlin nebo jiných předmětů a způsob výběru vzorku pro analýzu;
- počet a definici dílčích vzorků, způsob jejich homogenizace a podklad pro zobecnění výsledku na celý zajištěný soubor;
- konkrétní SOP, metodický dokument a jejich verzi účinnou v době provedení zkoušky;
- použitou analytickou metodu, zacházení s THC a THCA a způsob zohlednění dekarboxylace;
- stanovení, dokumentaci a vykazání nejistoty kvantitativního měření;
- validaci metody, systém kontroly kvality a případnou účast pracoviště v mezilaboratorních testech;
- záznamy z metodických odborných výjezdů či jiných kontrol, které se vztahovaly k danému pracovišti a době;
- zda zjištěný postup odpovídal tehdy platným interním pravidlům, a pokud ne, jaké nápravné opatření KÚ přijal nebo navrhl.

V. Forma a lhůta odpovědi

Do sedmi dnů od doručení tohoto podání žádám pouze stručně potvrdit jeho evidenci, sdělit spisovou značku, jméno nebo služební zařazení vyřizující osoby, rozsah zahájeného prověření a případná postoupení. Nejde o požadavek, aby bylo celé odborné prověření v této krátké lhůtě dokončeno.

Následně žádám bez zbytečného odkladu zaslat písemný, přezkoumatelný výsledek, který jednotlivé výše uvedené okruhy vypořádá. Obecné zopakování metodických východisek bez ověření dostupné dokumentace nebude odpovědí na podnět k internímu přezkumu.

VI. Závěr

Po vrácení věci OSZ v Prostějově již otázka č. 3 nemá zůstat mezi orgány bez věcného vyřízení. Kriminalistický ústav sám popsal svou metodickou, odbornou a kontrolní působnost vůči OKTE; proto jej žádám, aby ji v tomto konkrétním případě vykonal, nebo aby přesně a prokazatelně zajistil vyřízení příslušným policejním útvarům.

Mgr. Dušan Dvořák

podáno prostřednictvím datové schránky

Listiny, ze kterých je žádost o pokračování řízení vycházela

1. OSZ v Prostějově, ZN 4/2026-6 ze dne 28. 7. 2026; 2. žádost Mgr. Dušana Dvořáka ze dne 27. 5. 2026; 3. odpověď KÚ KU-4139-5/ČJ-2026-2305KM ze dne 25. 6. 2026; 4. rozhodnutí MV č. j. MV-108890-3/TP-2026 ze dne 15. 7. 2026 (k doložení obsahu spisu a předchozí odpovědi KÚ).